خلاصة أحكام الأضحية

تلخيص: حسن معلم داود

١٤٤٢/١٢/٧

تعريف الأضحية

الأضحية فيها ثماني لغات، وهي:

١-٤- أضحية: بضَمِّ الهمزة وكسرها، مع تخفيف الياء وتشديدها، ويُجمع هذا على أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها.

٥-٦- ضحِيَّة بفتح الضاد وكسرها، وجمع هذا ضَحايا.

٧-٨- أضحاة بفتح الهمزة وكسرها، وجمع هذا أَضْحًى، وإليه يضاف العيد فيقال: عيد الأضحى.

وأشهر هذه اللغات وأكثرها استعمالًا هو: أُضْحِيَّة، على وزن أُفْعُولَة تقديرًا.

وأصل هذه الكلمة مأخوذ من الضَّحْوة، وهو وقت ارتفاع الشمس، ويُجمع على الضُّحَى كقَرْية وقُرى.

فالأضحية في اللغة: الشاة التي تذبح في وقت الضُّحَى.

وضَحَّى فلان بالشاة تضحيةً: ذبحها في ضُحَى يوم النحر.

ثم استعملت التضحية في جميع أوقات أيام التشريق ولو في الليل.

والأضحية في الشرع: ما يُذبح من النَّعَم تَقرُّبًا إلى الله تعالى مِن يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.

مشروعية الأضحية

الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قول الله تعالى: {فصل لربك وانحر}، أي: صَلِّ صلاة العيد، وانْحَرْ النُّسُك.

ومن السنة خبر الصحيحين عن أنس ﷺ قال: «ضَحَّى النبي ﷺ بكبشين أَمْلَحين أَقْرنينِ، ذَبحهما بيده وسَمَّى وكبَّر، ووَضَع رِجله على صِفَاحهما».

والأملح: هو الذي بياضه أكثر من سواده[1]، وقيل: هو الأبيض الخالص.

والأقرن: الذي له قَرْنانِ، والصِّفاح جمع صفحة، وهي جانب العنق، وفعل ذلك؛ لئلا تضطرب الذبيحة فتمنعه عن إكمال الذبح أو تؤذيه.

وأجمع العلماء على مشروعية التضحية، وأنه عمل فاضل يُؤجر عليه فاعلُه.

وأول مشروعيتها كان في السنة الثانية من الهجرة، كصوم رمضان وصلاة العيدين وزكاة المال وزكاة الفطر.

والتضحية سنة مؤكَّدة، وهي سُنَّةُ كفاية إن تعدَّد أهل البيت، وإلا فسُنَّة عين.

قال النبي ﷺ: «من كان له سَعَة ولم يُضَحِّ، فلا يَقربنَّ مُصلَّانا»، رواه أحمد وابن ماجه.

وقال ﷺ وهو واقف بعرفات: «يا أيها الناس، إن على كلِّ أهل بيتٍ في كلِّ عام أضحيةً وعتيرة»، رواه أهل السنن. والعتيرة: ما يذبح في أوائل شهر رجب، وهي سنة[2].

---

(١) وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله ﷺ أَمَر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به.. الحديث، والمراد أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه يوجد بها سواد.

(٢) وأما النهي الوارد بقوله ﷺ: «لا فَرْع ولا عَتِيرة» متفق عليه - والفَرْع: أول النِّتاج، كانوا يذبحونه رجاء البركة في الأم بكثرة نسلها - فهو راجع إلى ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو الذبح لآلهتهم، أو أن المقصود نفي الوجوب، أو أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. ينظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٣٣-٢٣٤).

وعن حذيفة بن أَسيد ﷺ قال: أدركت أبا بكر وعمر ﷺ وكانا لي جارين، وكانا لا يضحِّيان. رواه الطحاوي والبيهقي، وفي رواية: كراهيةَ أن يقتدى بهما. قال الشافعي: فيظن من رآهما أنها واجبة.

وروى البيهقي عن أبى مسعود الأنصاري ﷺ قال: إني لَأَدعُ الأضحى، وإني لموسرٌ مخافةَ أن يَرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ. وروى نحوه عن ابن عباس ﷺ.

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاريَّ: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. رواه مالك، وعنه الشافعي والترمذي واللفظ له.

والمراد بأهل البيت: من تجب عليه النفقة ومن تجب لهم ولو كانوا في أماكن مختلفة أو تعدَّدت البيوت إذا كانت نفقتهم لازمة لشخص واحد، فإذا فعلها واحد منهم كفى عنهم، لكن الثواب للمضحِّي خاصَّة كالقائم بفرض الكفاية، وإذا تركوها كلُّهم كُرِه.

والأكمل أن يضحِّي كلُّ واحد منهم، ومعنى كونها سنةَ كفاية مع كونها تُسَنُّ لكلٍّ منهم: سقوطُ الطلب بفعل الغير، لا حصولُ الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة.

لكن لو أشرك المضحِّي غيرَه في ثوابها جاز، لما في صحيح مسلم: أن النبي ﷺ أخذ الكبش فأَضْجَعه ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبَّلْ من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمة محمَّد»، ثم ضحَّى به. وفي سنن أبي داود والترمذي: «بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».

وليس المراد بهذا أن أضحيته ﷺ كانت تجزئ عن جميع آله وجميع أمته، وإلا لما قال ﷺ: «من كان له سَعَة ولم يُضَحِّ، فلا يَقربنَّ مُصلَّانا»، وقد سبق، ولأن البعير والبقرة

وقيل: الفرع هو أول النتاج لمن بلغت ماشيته مائة أو نحوها، وفي سنن أبي داود أن النبي ﷺ أَمر بالفَرْعة من الغنم، من كلِّ خمسين شاة واحدة. وقال ﷺ: «الفرع حق، والعتيرة حق»، رواه أبو داود والنسائي. وينظر: معرفة السنن والآثار (١٤/ ٧٤-٧٥).

لا يجزئ كلٌّ منهما إلا عن سبعة كما سيأتي، فكيف تجزئ الشاة عن الأمة؟!

وتجب التضحية بالنذر، كأن يقول: لله عليَّ أن أضحي هذه السنةَ، فإن قال: بهذه الشاة، وجبت تلك الشاة بعينها.

وتجب أيضًا بالتعيين من غير نذر، كأن يقول: جعلتُ هذه الشاةَ أضحية، ويزول ملكه عنها بذلك.

وحينئذ فما يقع في ألسنة الناس كثيرًا - مِن شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السَّنَة، وكلُّ مَن سألهم عنها يقولون له: تلك أضحية، مع جهلهم بما يترتب على ذلك مِن الأحكام - تَصير به أضحيةً واجبة، يمتنع الأكلُ منها، ولا يقبل قوله: أردتُ أني أتطوَّع بها، خلافًا لبعض المتأخرين.

أما قولهم عند الذبح: اللهم إن هذا أضحيتي، فيُغتفر لهم، ولا تجب به الأضحية؛ لأن قصدهم التبرك.

ولو نوى جَعْلَ هذه الشاة أضحيةً، من غير لفظ، لم تَصْرْ أضحية بذلك.

الأضحية عن الغير

لا تصح تضحية شخص عن آخر حيٍّ أو ميتٍ بغير إذنه، كسائر العبادات.

فإن إذا أذن له في التضحية عنه صح ذلك، كما في الزكاة، وإذن الميت أن يوصي بها.

وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ ضحَّى عن نسائه بالبقر، قال النووي: «هذا محمول على أنه ﷺ استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه».

ويجب على المضحِّي عن الميت بإذنه التصدُّقُ بجميع الأضحية؛ لأنه نائبه في التفرقة، ولا يبذل منها على نفسه ولا مموِنه لاتحاد القابض والمُقبِض حينئذ.

ويستثنى من المسألة ثلاث صور:

١- تضحية الوليِّ من ماله عن محاجيره، فيصحُّ بغير إذن؛ لأن ذلك بمنزلة تمليكه إياهم مالَه ثم ذبحِه عنهم، فيقع ثواب التضحية للصبي مثلًا، وللأب ثواب الهبة.

٢- وتضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال، فيصحُّ بغير إذن[١].

٣- وذبح الشخص شاةً عيَّنه غيرُه بالنذر بغير إذن الناذر، فيصح على المشهور[٢]، ويُفرَّق صاحبُها لحمَها؛ لأن ذبح هذه لا يفتقر إلى نية[٣]، كما سيأتي.

---

(١) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء، وحينئذ فالمقصود من الذبح عنهم مجرد حصول الثواب لهم.

(٢) ومع ذلك يلزم الذابحَ دفع قدر التفاوت بين القيمتين، أي: قيمتها حيَّةً وقيمتها مذبوحة؛ لأن إراقة الدم قربة مقصودة، وقد فوَّتها. وما أُخذ منه سُلِك به مَسْلَكُ الأضحية الواجبة، فيُشترى به شاة ويُفرَّق جميع لحمها، فإن لم يَفِ ذلك بشاة اشتُري به شِرْكُ بدنة، فإن لم يتيسَّر فيُشترى به لحم ويُتصدَّق به.

(٣) وهذا في المنذورة ابتداء، بخلاف المعيَّنة عما في الذمة، فلا يجزئ ذبحها بلا إذن لوجوب النية فيها، إلا إن كان المالك نوى عند التعيين، فيجزئ ذبح الأجنبي لها حينئذ؛ لأن النية لا تجب في هذه الحالة وقتَ الذبح؛ استغناءً عنها بالنية الحاصلة عند التعيين.

شروط الأضحية

يُشترط للأضحية شروط:

الشرط الأول: أن تكون نَعَمًا، أي: من الإبل أو البقر أو الغنم، إناثًا كانت أو ذكورًا ولو خِصْيَانًا؛ وذلك لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}، ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان، فاختَصَّتْ بالنَّعَم كالزكاة.

ويجزئ البعير أو البقرة عن سبعة، كما يجزئ عنهم في التحلُّل للإحصار، لخبر مسلم عن جابر: «نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنةَ عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة»، وروى عن جابر مثل ذلك في حجة الوداع، وفيه: فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كلُّ سبعة منا في بدنة[1]. وقال جابر بن عبد الله: إن النبي ﷺ قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة»[2]، رواه أبو داود والنسائي.

ولا فرق بين أن يريد كلُّ السبعة الأضحيةَ، وأن يريد بعضُهم اللحمَ، ولهم قسمة اللحم؛ إذ هي إفراز، وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية يظنون أنهم سبعة، فلا تجزئ عن واحد منهم.

وتجزئ الشاة عن واحد، لخبر الموطأ السابق ففيه ما يدل لذلك.

---

(١) وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو حديث غريب، ولم يعمل به من السلف إلا إسحاق بن راهويه، وأما غيره فقالوا: هذا منسوخ أو معارض بالأحاديث الصحيحة الأقوى منه.

وروى الطحاوي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي ﷺ يشتركون سبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر. قال الطحاوي: فهذا مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في البدنة، يوافق ما روي عن جابر رضي الله عنه.

(٢) وروى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة؛ في الأضاحي». وروى الطحاوي عن أنس عن النبي ﷺ قال: «إن الجزور عن سبعة».

والأفضل التضحية بسَبْع شياه لواحد، ثم بواحد من إبل، ثم بواحد من بقر، ثم بواحد من ضأن، ثم بواحد من معز، ثم بشِرْكٍ من بعير، ثم بشِرْكٍ من بقر؛ وذلك اعتبارًا بكثرة إراقة الدم وأطيبيَّة اللحم في الشِّياه، وبكثرة اللحم غالبًا في البعير ثم البقر، وبأطيبيَّة الضأن على المعز، وبالانفراد بدم في المعز على الشِّرْك.

وما جمع ذكورة وسِمَنًا وبياضًا أفضلُ مطلقًا، ثم ما جمع ثنتين منها، وعند تعارضها يُقدَّم السِّمَن ثم الذكورة؛ نظرًا لأطيبيَّة اللحم ورطوبته، فتقدَّم الأنثى السمينة على الذكر الهزيل، ويُقدَّم الذَّكر الأسود على الأنثى البيضاء، والتي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثُر نَزْوُه.

وعن أبي بكر الصديق أن النبي ﷺ سُئل أيُّ الحج أفضل؟ قال: «العَجُّ والثَّجُّ»، رواه الترمذي وابن ماجه. والعجُّ: رفع الصوت بالتلبية، والثجُّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي.

وأفضل ألوانها: البيضاء، ثم الصفراء، ثم العفراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء.

والعفراء: التي بياضها غير صافٍ، والبلقاء: التي فيها بياض وسواد، أو بياض وحمرة.

وكلُّ ما كان أقرب إلى الأبيض يُقدَّمُ على غيره.

قال رسول الله ﷺ: «دم عفراء أحبُّ إلى الله من دم سوداوين»، رواه أحمد والحاكم والبيهقي[1].

الشرط الثاني: أن تبلغ الشاة من الضأن سَنَةً أو تُجذِعَ قبل السنة، وأن تبلغ البقرة والشاة من المَعْز سنتين، وأن تبلغ البدنة من الإبل خمس سنين؛ وذلك لقوله ﷺ: «ضَحُّوا بالجَذَع من الضأن؛ فإنه جائز»، رواه أحمد وابن ماجه، وقوله ﷺ: «إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية»، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وفي لفظ للبيهقي: «إن الجذع من الضأن يوفى مما توفى منه الثنية».

وروى مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تعسُر عليكم فاذبحوا

---

(١) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٨٦١).

جَذَعة من الضأن»، والمُسِنَّة هي الثَّنِيَّة، وسياق الحديث في ثنية المعز، ومثلها ثنية الإبل والبقر؛ فإنها تجزئ في الأضحية بالإجماع.

ومقتضى الحديث أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا بعد العجز عن ثنية المعز، وليس مرادًا بالإجماع، فيُحمَل الخبر على الندب، وتقديره: يُسَنُّ لكم ألَّا تذبحوا إلا مُسِنَّة، فإن عجزتم فجذعة ضأن[1].

والإجذاع: إسقاط مُقدَّم الأسنان[2].

وولد الشاة من الضأن يُجذع لستة أشهر إلى عشرة أشهر في الغالب، وذلك بحسب خِصْب السَّنَة وكثرة اللبن، فإن بلغ سَنَةً أجزأ في الأضحية وإن لم يُجذِع، فالأول بمنزلة البلوغ بالاحتلام، والثاني بمنزلة البلوغ بالسِّنِّ، فيكفي أسبقُهما.

وولد الشاة من المعز يُجذِع إذا دخل في السنة الثانية، ولا يجزئ في الأضحية حتى يستكمل سنتين، وحينئذ يسمى ثنيًّا. وكذلك ولد البقرة.

وولد الناقة يُجذِع إذا دخل في السنة الخامسة، وذلك أكبر أسنان الزكاة، ولا يجزئ في الأضاحي حتى يستكمل خمس سنين، وحينئذ يسمى ثنيًّا.

الشرط الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من عيب يحصل به نقص شيء مأكولٍ مِن لحم وشحم وغيرهما، فتجزئ فاقدةُ القَرْن، ومكسورة القرنِ، وفاقدُ الذَّكَر، ومشقوقةُ

---

(١) أي: التي لم تستكمل سنة؛ لأن ثنية المعز أكثر لحمًا منها حينئذ، فإن استوتا في اللحم قُدِّمت الضائنة كما سبق. وقيل: تُحمل المُسِنَّة في الحديث على مُسِنَّة الضأن، فالتي لها سنة يُسَنُّ تقديمها على التي أجذعت قبل تمام السنة.

ولا يصح حمل المسنة على ثنية المعز مع حمل الجذع على جذعة ضأن لها سنة؛ لأن ذلك يقتضي أن ثنية المعز تُقدَّم على جذعة الضأن مطلقًا، مع أنها مؤخَّرة عنها في الأفضلية كما سبق، فيزول الإشكال بما ذُكر.

(٢) وقيل: هو اسم للحيوان في زمن، ولا يتعلق بسِنٍّ تَنبُت أو تَسقُط، وهذا هو المشهور في كتب اللغة.

الأذن، ومثقوبةُ الأذن، وفاقدةُ بعض الأسنان، أو فاقدة كلِّها خِلقةً[1]، ومخلوقةٌ بلا أَلْيَةٍ أو ضرعٍ أو ذَنَبٍ.

ولا تجزئ مخلوقةٌ بلا أُذُن، ولا مقطوعة الأذن أو بعضها، ولا عجفاءُ، وهي ذاهبة المُخِّ مِن شدة هزالها، ولا ذاتُ جَرَبٍ ولو غيرَ شديد، ولا بيِّنةُ مرضٍ أو عَوَرٍ أو عَرَجٍ وإن حصل عند إضجاعها للتضحية باضطرابها.

والأصل في ذلك خبر: «لا تجزئ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البيِّنُ مرضُها، والعرجاء البيِّنُ عَرَجُها، والعجفاء»، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره.

وسئل علي رضي الله عنه عن العرجاء؟ قال: إذا بلغت المَنْسَك، قيل: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، أمرنا رسول الله ﷺ أن نَستشرف العينين والأذنيين. رواه الترمذي، وبعضه عند النسائي وابن ماجه.

ولا تصح التضحية بالحامل؛ لأن الحمل يَنقُص لحمها.

ولا يَضُرُّ قطعُ فِلْقَةٍ يسيرة من عضوٍ كبير كفخذ.

وتعتبر السلامة من العيب في وقت الذبح إن لم تجب الأضحية قبله، فإن وجبت قبله بعينها اعتُبرت سلامتها عند وقت وجوبها، فلو نذر الأضحية بمعيَّنة سليمة، ثم حدث بها عيب، أجزأت في النذر، وتثبت لها أحكام الأضحية؛ لأنها خرجت عن ملكه سليمة.

ولو التزم التضحية بناقصة، كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة، أو قال: جعلتُها أضحية، فإنه يلزمه ذبحُها في وقت الأضحية والتصدُّقُ بجميعها كالأضحية، ولا تجزئ أضحيةً.

---

(١) فتجزئ المخلوقة بلا أسنان، بخلاف فاقدة الأسنان كلِّها، ولعل الفرق أن فَقْدَ جميعِها بعد وجودها يؤثِّر في اللحم، بخلاف فَقْدِ الجميع خِلْقةً. أما عدم بعض الأسنان فلا يضرُّ، خلقةً كان أو علة، إلا إن أَثَّر نقصًا في الاعتلاف فيضرُّ.

الشرط الرابع: نية الأضحية عند الذبح، أو قبله عند التعيين، سواء أكانت مندوبةً أم واجبةً، لكن التعيين بالنذر يغني عن النية[1].

ومَن وَكَّل في ذبح الأضحية كَفَتْهُ النيَّة عند التوكيل، فلا حاجة لنية الوكيل، بل لو لم يعلم الوكيل أن المراد بالذبح التضحيةُ لم يضرَّ.

ويجوز تفويض النية لمسلم مميِّز، سواء أكان وكيلًا في الذبح أم غيره.

ولا يصح تفويضها لكافر، ولا غيرِ مميِّز بجنون أو نحوه.

الشرط الخامس: أن يكون المضحِّي مسلمًا حرًّا رشيدًا.

ويشترط لندب الأضحية: أن يكون المرء قادرًا على التضحية، فلا تُسَنُّ لغير القادر، ويُكره للقادر عليها تركُها.

والمراد بالقادر مَن يملك ما يحصِّل به الأضحيةَ زائدًا عما يحتاجه يومَ العيد وليلتَه وأيامَ التشريق وليلته؛ فإن هذه الأيام الأربعة وقتُ الأضحية، كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر.

الشرط السادس: أن تُذبح الأضحية على الوجه الشرعي، وهو قطع جميع الحلقوم والمريء من الحيوان الحيِّ حياةً مستقرَّةً، بآلة حادَّة ليست بعَظْمٍ ولا ظُفْرٍ، لخبر الصحيحين عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدوِّ غدًا، وليست معنا مُدًى، أفنذبح بالقَصَب؟ قال: «ما أنهر الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكُلُوه، ليس السِّنَّ والظفر، وسأحدِّثكم عن ذلك، أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفْر فمُدَى الحبشة»، وأُلحِق بهما باقي العظام.

فإن لم يقطع الحلقوم والمريء، أو بقي منهما شيء يسير، فمات الحيوان لذلك، فهو ميتة، وكذلك لو رَفَع السكِّين قبل تمام الذبح، ثم قَطَع ما بقي بعد انتهاء الحيوان إلى حركة

---

(١) أي: بخلاف التعيين الجَعْل؛ لأن صيغة الجَعْل لجريان الخلاف في أصل اللزوم بها أحطُّ من النذر، فاحتاجت لتقويتها بالنية عند الذبح.

المذبوح، فهو ميتة.

ويحرم الذبح من القفا ومن صفحة العنق لزيادة الإيلام، لكن إن وصل السكِّينُ المَذْبَحَ والحياةُ مستقرَّةٌ، فقطعه كلَّه، حلَّ الحيوان وإن لم يَقطع جلدة الحلقوم والمريء.

ويُسَنُّ: تحديد الشفرة، والذبح بقوة، واستقبال القبلة بمَذْبَح البهيمة، والتسمية.

الشرط السابع: أن تُذبح الأضحية في الوقت المقدَّر لها شرعًا.

وأول وقتها صباح يوم النحر إذا طلعت الشمس ومَضَى قَدْرُ ركعتين وخطبتين خفيفاتٍ، وهو أفضل وقتها، وآخر وقتها غروب الشمسِ من آخر أيام التشريق.

فلو حصل الذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية، والأفضل تأخيرها إلى مضي القدر المذكور من ارتفاع الشمس.

والدليل خبر الصحيحين: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجَّله لأهله، ليس من النسك في شيء». وفي لفظ: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله»، وخبر أحمد وابن حبان وغيرهما: «في كلِّ أيام التشريق ذبحٌ».

والمراد بالأحاديث التقدير بزمان الصلاة لا بفعل الصلاة؛ لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها، ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي.

ويكره الذبح ليلًا؛ لأنه لا يأمن الخطأ في المذبح، ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار، ولا كراهة عند الحاجة كاشتغاله نهارًا بما يمنعه من التضحية، أو لمصلحة كتيسُّرِ الفقراء ليلًا أو سهولة حضورهم أو نزول الأضياف.

والأضحية المنذورة يجب ذبحها في هذا الوقت، سواء أكانت معينة أم في الذمة، فإن خرج الوقت وجب ذبحها قضاءً.

ولو تعيَّبت بلا تقصير قبل التمكن من ذبحها أجزأه ذبحها في وقت الأضحية، فإن

ذبحها قبل الوقت تصدَّق وجوبًا باللحم، وبقيمتها دراهم، ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية؛ إذ مثل المَعيبة لا يجزئ أضحيةً.

وإن حصل التعيُّب بعد التمكن من ذبحها، وجب عليه ذبحُها والتصدق بلحمها، ولا يجزئه ذلك بل يذبح بدلها سليمة. وهذا في المعيَّنة ابتداءً، وأما المعيَّنة عما في الذمة إن حدث بها عيب ولو حالةَ الذبح فيبطل تعيينها، ويجوز له التصرف فيها، ويبقى عليه أصل النذر في ذمته.

ولو نذر أضحية في ذمته، ثم عيَّن لها شاة فتلفت ولو بلا تقصير، بقي عليه أصل النذر؛ لأن ما التزمه ثبت في ذمته، والمعيَّنُة وإن زال مِلكُه عنها بالتعيين فهي مضمونة عليه إلى حصول الوفاء، كما لو اشترى من مَدِينِه سلعةً بدَيْنِه ثم تلفت السلعةُ قبل تسليمها، فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين، كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان.

وإن نذر التضحية بمعيَّنة فتلفت أو سُرقت أو ضَلَّتْ أو طرأ فيها عيب يمنع إجزاءها:

- فإن كان بلا تقصير فلا شيء عليه؛ لأن ملكه زال عنها بالنذر، وصارت وديعة عنده.

- وإن كان بتقصير[1] لزمه الأكثرُ من قيمة مثلها يومَ النحر وقيمتِه يوم التلف؛ ليشتري به مثلَها فأكثر.

فإن أتلفها أجنبي لزمه دفعُ قيمتها[2] للناذر؛ ليشتري بها مثلها.

فإن لم يوجد مثلُها فدونُها، فإن تعذَّر الدُّون فشِرْكُ بدنة ثم شِرْكُ بقرة.

---

(١) ومن التقصير ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت، وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد؛ لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة.

(٢) ولم يلزمه الأكثر كالناذر؛ لأنه لم يلتزم شيئًا، أما الناذر فغُلِّظ عليه لالتزامه مع تقصيره بترك الذبح.

سنن الأضحية

يُسَنُّ لمريد التضحية ترك إزالة شعر أو ظفر أو جِلدة، من بداية شهر ذي الحجة حتى يذبح الأضحية[1]، وتكره هذه الإزالة للنهي عنها في خبر مسلم: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فلا يَمَسَّ مِن شعره وبشره شيئًا»، وفي رواية: «فلا يأخذنَّ شَعْرًا، ولا يَقلمنَّ ظفرًا».

ومدة الكراهة تسعة أيام بلياليها وزيادة ليلة، وذلك لمن ضحَّى في صبح يوم النحر، أما من أخَّر التضحية فتبقى الكراهة في حقِّه إلى حينِ فعلِه ولو في آخر أيام التشريق.

ولو أراد التضحية بعدد من بهيمة الأنعام زالت الكراهة بأولها.

ولا فرق في الكراهة بين يوم الجمعة وغيره، ولا بين أن يحتاج إلى الإزالة لطول الشعر أو الظفر أو لا، ولا بين شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغير ذلك.

ويستثنى من الكراهة ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون الإزالة مباحة، وذلك عند الحاجة لعلاج أو غيره.

الثانية: أن تكون الإزالة واجبة، كختان البالغ وقطعِ يد السارق.

الثالثة: أن تكون الإزالة مستحبة، كختان الصبي.

وتحرم هذه الإزالة على من كان في إحرام بحجٍّ أو عمرة.

ويسن للرجل أن يذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه ﷺ ذبح الكبشين بيده كما سبق.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة من الهدي[2]، ثم أعطى عليًّا فنحر تمام المائة، وأَشْرَكه في هَدْيِه، ثم أَمر من كلِّ بَدَنة ببَضْعَةٍ، فجُعِلت في قِدْر فطُبِخت، فأَكَلَا مِن لحمها وشَرِبَا مِن مرقها.

---

(١) فتبقى الكراهة في يوم العيد وفي أيام التشريق حتى يذبح الأضحية.

(٢) وذلك موافق لمدة حياته ﷺ، وهي ثلاث وستون سنة.

والأفضل للمرأة أن توكِّل في ذبح الأضحية رجلًا مسلمًا فقيهًا بباب الضحايا[1].

ويستحب التوكيل أيضًا لمَن لا يحسن الذبح على الوجه الأكمل من الرجال، ومَن ضَعُف عن الذبح لمرض أو غيره، ويتأكَّد ذلك للأعمى؛ لأنه تُكره ذبيحته.

ومن وكَّل غيرَه في الأضحية سُنَّ أن يَشهدها عند الذبح؛ لأنه ﷺ قال لفاطمة: «قومي إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه بأول قطرة من دمها يُغفر لك ما سلف من ذنوبك»، رواه الحاكم وصحَّح إسناده[2].

وعن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأَين (يريد منزوعي الأنثيين)، فلما وجَّههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر»، ثم ذبح. رواه أبو داود وابن ماجه.

ويُسَنُّ أن تكون الأضحية سمينة طيِّبة اللحم؛ لأن رسول الله ﷺ بكبش أَقْرن فَحِيل، رواه أهل السنن الأربعة. والفحيل هو المُنجِب القويُّ في ضِرَابه، وإنما اختِير لعِظَم خَلْقِه ونُبْلِه، يقال: هذا فَحْل فَحِيل.

وروي عن النبي ﷺ: «إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنُها»، رواه أحمد وغيره.

ويُستحبُّ تسمين الأضحية، لقول أبي أمامة: «كنا نُسَمِّن الأضحية، وكان المسلمون يُسمِّنُون»[3].

---

(١) ولا يكره لها أن تذبح بيدها، وقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن. وسنده صحيح، كما في فتح الباري لابن حجر (١٠/ ١٩).

(٢) قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (٢/ ٥٣٠): «رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ثم ذكر له شاهدًا، قلتُ: وفيهما مناقشة قوية». وينظر: البدر المنير (٩/ ٣١٣)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (٥٢٨، ٦٨٢٨).

(٣) رواه البخاري معلَّقًا مجزومًا به.

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: «يا بَنِيَّ لا يُهدِيَنَّ أحدُكم لله من البُدْنِ شيئًا يَستحيي أن يُهدِيَه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء، وأحقُّ مَن اختِير له»، رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد في الزهد بلفظ: «إذا جَعل أحدكم لله عزَّ وجلَّ شيئًا فلا يَجعل له ما يستحيي أن يَجعله لكريمه».

ويسن للمضحِّي أن يستحضر عِظَمَ نِعَم الله تعالى عليه، وما سَخَّر له من الأنعام، وأن يجدِّد الشكر على ذلك.

التصرف في لحم الأضحية

التصرف في لحم الأضحية على ثلاثة أنحاء:

الأول: الأكل، فيُسَنُّ للمضحِّي أن يأكل من أضحيته، لقول النبي ﷺ: «إذا ضَحَّى أحدكم فليأكل من أضحيته»، رواه أحمد[1].

وكان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وفي رواية للبيهقي: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته[2].

وكان رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، حين دَفَّ أهلُ أبيات من أهل البادية حضرةَ الأضحى زمنَ رسول الله ﷺ، فقال: «ادخروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي»، فلما كان بعد ذلك أرخص في ذلك، فقال: «إنما نهيتُكم من أجل الدافَّة التي دَفَّتْ، فكلوا وادخروا وتصدقوا»، رواه مسلم عن عائشة.

ثم روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث»، فشَكَوْا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عِيَالًا وحَشْمًا وخَدَمًا، فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا».

ثم روى عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال: «من ضَحَّى منكم فلا يُصبِحنَّ في بيته بعد ثالثةٍ شيئًا»، فلما كان في العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عامَ أول، فقال: «لا، إن ذاك عامٌ كان الناس فيه بجهد، فأردتُ أن يفشو فيهم»، رواه مسلم.

وقد قال الله تعالى في هدي التطوُّع: {فكلوا منها}، وهو شبيه بالأضحية.

---

(١) رواه الإمام أحمد وابن عدي والخطيب في التاريخ، وقوَّاه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٥٦٣).

(٢) قيل: حِكمة ذلك التفاؤل بدخول الجنة؛ فإن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، كما في الصحيحين.

ويُسَنُّ أن يأكل منها لقمًا يسيرة فقط، فإن زاد فينبغي ألا يأكل فوق الثلث إلا لحاجة، وقد روى ثوبان ﷺ أن رسول الله ﷺ ذبح ضحيَّته في حجة الوداع، ثم قال: «يا ثوبان، أَصْلِحْ لحم هذه»، فلم أَزل أُطعمه منها حتى قدم المدينة. رواه مسلم.

ويشترط لجواز الأكل من الأضحية أن تكون مندوبة، وأن يضحِّي بها عن نفسه.

فإن كانت واجبة بنذر أو بجَعْلٍ حرُم الأكل منها، وكذلك إذا ضحَّى بها عن غيره.

الثاني: الإهداء، فيجوز للمضحِّي إطعام الأغنياء من المسلمين، لقوله تعالى: {وأطعموا القانع} أي: السائل {والمعتر} أي: المتعرِّض للسؤال، وعموم الآية يشمل الأغنياء.

فيَملكون ما يأخذونه ملكًا مقيَّدًا، ويتصرفون فيه بنحو أكل وتصدُّق وضيافةٍ لغني أو فقير، لا بالبيع ونحوه؛ إذ غاية المُهْدَى إليه أن يكون كالمضحِّي، ولأن المقصود بها إرفاق المساكين.

ويُشترط لجواز الإهداء أن تكون الأضحية مندوبة، وأن يضحِّي بها عن نفسه، فإن كانت واجبةً أو ضحَّى بها عن غيره لم يجُزْ إهداء شيء منها.

الثالث: الصدقة، فيُسَنُّ أن يتصدَّق المضحِّي بكلِّ الأضحية، إلا لُقَمًا يسيرة يأكلها، فعن عائشة ﵂ أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي ﷺ: «ما بقي منها»؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال: «بقي كلُّها غير كتفها»، رواه الترمذي.

ويُسَنُّ ألا يتصدق بأقلَّ من الثلث.

ويجب أن يتصدَّق بجِلْدها، أو ينتفع به في استعماله وإعارته، دون بيعه وإجارته، ويحرم إعطاء الجِلد ونحوه للجزَّار على وجه الأُجْرة؛ قال رسول الله ﷺ: «من باع جِلد أضحيته فلا أضحية له»، رواه الحاكم والبيهقي.

وعن علي ﷺ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدَّق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتها، وألا أعطي الجزَّار منها»، قال: «نحن نعطيه من عندنا»، رواه مسلم،

وعند البخاري: أن عليًّا ﷺ قال: «أهدى النبي ﷺ مائةَ بَدنة، فأمرني بلحومها فقسمتُها، ثم أمرني بجِلَالها فقسمتُها، ثم بجلودها فقسمتها».

ويجب التصدُّق بشيء من لحم الأضحية وإن كان قليلًا، لقوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير} أي: الشديد الفقر، ويكفي تمليكه لمسكين واحد.

ويجب أن يكون المتصدَّقُ به نِيئًا، فلا يجزئ المطبوخ؛ لأنه يشبه دفع الخبز في زكاة الفطر، فلو أصلح طعامًا ودعا إليه الفقراء ليأكلوه مطبوخًا، لم يجزئه؛ لأن حقَّهم التمليك.

ولا يكفي التصدق بالجلد ونحوه من كَبِد وكِرْش وشحم؛ إذ لا يُسمَّى لحمًا، ولا باليسير التافه جدًّا، ولا بالقديد.

فإن لم يتصدق بشيء مجزئٍ ضَمِنه، فيَشتري بقيمته لحمًا، ويتصدق به.

وما أخذه الفقراء مَلَكوه، فيتصرَّفون فيه بالبيع وغيره.

وهذا كلُّه في الأضحية المندوبة التي يضحِّي بها الشخص عن نفسه.

أما الأضحية الواجبة فيجب التصدُّق بجميعها، وكذلك لو ضحَّى بها عن غيره كميت أوصى بها.

وولدُ الأضحية الواجبةِ مثلُها في وجوب الذبح والتفرقة[1]، سواء أماتت أُمُّه أم لا،

---

(١) ولد الأضحية الواجبة هل هو مثلها في وجوب التصدق بالكلِّ؟ وجهان:

الأول: لا يجب التصدق به، بل يجوز أكل كلِّه؛ لأنه جزء من الأضحية غير مستقلٍّ بالأضحية فأشبه اللبن، ولأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية أصالةً، والولد ليس كذلك، ولهذا جاز للموقوف عليه أكل الولد الحادث ولا يكون وقفًا، فكذا الولد هنا، وهذا ما رجَّحه الغزالي والنووي، واعتمده الرملي.

الثاني: يجب التصدق به، ولا يجوز أكل شيء منه؛ لأنه جزء من الأضحية الواجبة، وهذا رجَّحه الروياني وغيره، واعتمده شيخ الإسلام زكريا وابن حجر، وقرَّر جمع من المتأخرين أن كلام النووي في المنهاج: «وله أكل كله» مبني على جواز الأكل من الأضحية الواجبة، وهو قول ضعيف، والمعتمد حرمته مطلقًا، فيحرم الأكل من ولدها كذلك، كما أفاده كلام النووي في المجموع.

وسواء أكانت حاملًا عند التعيين أم حَمَلت بعده[1].

فعن عليٍّ ﷺ قال: البقرة عن سبعة، قيل: فإن وَلَدَتْ؟ قال: اذبح ولدها معها. رواه الترمذي.

ويجوز أكل ولد غير الواجبة[2]، والأحسن التصدُّق به، ولا يكفي عن التصدُّق الواجب.

ويجوز شرب لبن الأضحية، واجبةً كانت أو مندوبة، وكذلك سقي اللبن للغير بلا عوض؛ لأن اللبن يُستَخلف بخلاف الولد، وشرط ذلك ألا يُنهِك لحمَها.

وإنما جاز شرب لبن الواجبة مع أنها خرجت عن الملك بالتعيين؛ لأن الأضحية ضيافة الله تعالى، والذابح من جملة الأضياف.

ويجوز للمضحِّي ركوب الأضحية الواجبة، وإركابها بلا أجرة[3]؛ لقول النبي ﷺ: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرًا»، رواه ابن حبان.

فإن تلفت الأضحية أو نقصت بذلك بعد دخول الوقت والتمكُّنِ من الذبح ضَمِنَها،

وأجاب ابن حجر عن دليل الوجه الأول بأن حصر وجوب التصدق بما يقع عليه اسم الأضحية، إنما هو في الأضحية المتطوَّع بها، والكلام هنا في الواجبة، وهي قد زال ملكه عنها وعن جميع أجزائها التي يقع عليها اسم الأضحية وغيرها.

وأجاب عن قياس ولد الأضحية على ولد الموقوف عليه بأنه يُفرَّق بينهما بأن القصد بالوقف انتفاع الموقوف عليه بفوائد الموقوف، والولد من جملتها، والقصد بنذر الأضحية رفقُ الفقراء بأكل جميع أجزائها، ومنها الولد، فلا جامع بينهما. ينظر: النجم الوهاج (٩/ ٥٢١)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٦٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٤٣).

(١) وليس في هذا تضحية بحامل؛ لأن المراد بالولد المنفصلُ، بأن حملت به بعد التعيين، ووضعته قبل الذبح؛ لأنه ليس له تعيين الحامل؛ إذ هي معيبة؛ لأن الحمل عيب، وليس له ذبح الحامل لنقصِ لحمها، والحمل قبل انفصاله لا يُسمَّى ولدًا.

(٢) بأن نوى التضحية بها حائلًا من غير تعيين لفظي، ثم حملت ووضعت قبل الذبح.

(٣) ولا تجوز إجارتها؛ لأنها بيع للمنافع.

لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضَمِنها المستعير.

ويحرم نقل الأضحية الواجبة عن بلدها كالزكاة، أما المندوبة فيحرم نقلُ ما يجب التصدُّق به منها.

قائمة الموضوعات

تعريف الأضحية..... ١

مشروعية الأضحية..... ٢

الأضحية عن الغير..... ٥

شروط الأضحية..... ٦

سنن الأضحية..... ١٣

التصرف في لحم الأضحية..... ١٦